رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٩٦٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٥هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات جمركية - نهائية قرارات اللجنة الاستئنافية الجمركية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية - تضمن النظام أن الأحكام الصادرة من اللجنة الاستئنافية الجمركية تكون لها صفة القطعية - الثابت صدور قرار اللجنة الاستئنافية الجمركية بتأييد القرار محل الدعوى - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٦٤) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بمذكرة بتاريخ قيدها المشار لها سلفاً، طلب فيها إلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقم (٣٠٢) لعام ١٤٤١هـ. ودفعت ممثلة المدعى عليها -من خلال مذكرتها المقدمة في النظام الالكتروني- بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. ثم رأت الدائرة البت في المسائل الأولية للدعوى، فأصدرت هذا الحكم بناء على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقم (٣٠٢) لعام ١٤٤١هـ، ولما كان الاختصاص الولائي يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها ابتداءً باعتبار أن الاختصاص من النظام العام، وقد استقر القضاء على أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة الدعوى من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم. ولما كانت اختصاصات محاكم ديوان المظالم الولائية مذكورة على سبيل الحصر في المادة الثالثة عشرة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وحيث صدر قرار اللجنة الجمركية محل الدعوى، واعترض عليه المدعي أمام اللجنة الاستئنافية الجمركية بالدمام التي أصدرت قرارها رقم

(٢٥٠) في ١٤٤٢/٥/١٢هـ والمتضمن تأييد القرار الابتدائي، وحيث نصت المادة (١٦٤) من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، على أن: "تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية"؛ وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وهو ما تحكم به.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى رقم (٣٠١) لعام ١٤٤٢هـ، والمقامة من (...) ضد جمرك الرقعي.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.